פרק 7

הוכחת בסיס השכר של עצמאים

7.1 דוחות שומה לעצמאים

עצמאי הוא אדם שהכנסותיו מגיעות מפעילות עצמאית ולא מעבודה כשכיר אצל מעסיק. מקום שבו התובע הוא עצמאי, עשויה הצהרתו בפני פקיד השומה על הכנסותיו קודם לתאונה לשמש מקור חשוב לקביעת בסיס השכר המשמש לחישוב הפיצויים שייפסקו לו בגין הפסדי השתכרות או מצידו של הנתבע, לשמש ראיה לסתור את טענות התובע בדבר גובה הכנסותיו קודם לתאונה.

7.2 פיצויים בגין הפסדי שכר שאינם מדווחים למס הכנסה

האם יש מקום לפצות ניזוק גם על הכנסה שאינה מדווחת לרשויות המס, ולהכלילה בבסיס השכר שלו בפיצוי הנזיקי? הרי בכך אנו נותנים גושפנקא לניזוק שעובר על החוק.

נתאר לעצמנו את המקרים הבאים: בית המשפט יושב על כיסאו בבוקר, דגל המדינה מאחוריו, והוא דן למאסר אדם שהורשע בהעלמת מס. בהמשך היום, אותו בית משפט עם אותו דגל מאחוריו, פוסק פיצוי נזיקי לניזוק אשר מעלים את אותו מס, ובית המשפט מתייחס להכנסתו ה'שחורה' כהכנסה לגיטימית לבסיס הפיצוי הנזיקי. היעלה זאת על הדעת?

בעניין **אסייג**,[1] נקבע כי ניזוק הטוען להכנסה לא מדווחת יצטרך לעמוד ברף גבוה של הוכחה, שהרי הוא כבר 'נתפס' בכך שהוא לא אמר אמת לרשויות המס, לכן, למה שנאמין עתה לטענותיו?[2]

נוסיף לכך כי לניזוק יש אינטרס להגדיל את הכנסתו, וזו סיבה נוספת להתייחס בחשדנות לתובע זה.[3] אך מכל מקום לו יעמוד ברף ההוכחה הגבוה, הוא יפוצה בהתאם לבסיס השכר האמיתי שלו כפי שיוכח, גם אם כולו או חלקו הוא תוך הונאת רשויות המס.

אכן ניזוק זה חשוף לכך שדבר הונאתו שנחשפה זה עתה בבית המשפט תדווח לשלטונות המס, והוא יהיה צפוי לקנסות ולהליכים פליליים, אך עקרון הפיצוי הנזיקי השואף להחזיר את הניזוק למצבו עובר לתאונה, יביא לכך שיהיה מקום לפצות את הניזוק בהתאם לבסיס השכר בפועל כפי שיוכח.[4]

מטבע הדברים הלכה זו מעוררת קושי מוסרי שכן אנו נותנים יד לחוטאים, ומעודדים מצב שבו חוטא יוצא נשכר. בפסיקה אף הועלתה הטענה כי קיים 'השתק שיפוטי' כנגד אדם שדיווח לשלטונות המס דיווח על הכנסה נמוכה, מה שימנע ממנו לטעון בהליך הנזיקי להכנסה גבוהה יותר.[5] אולם ההלכה היא שמתחשבים בהכנסה המוכחת על אף הונאת רשויות המס, בסייגים שהובאו לעיל.[6]

---

1 ע"א 2648/11 **אסייג נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב (הפול)** (נבו 25.9.2011).

2 ע"א 5794/94 **אררט נ' בן שבח**, פ"ד נא(3) 489 (1995).

3 ע"א 9813/07 **טובה נעים נ' סהר חברה לביטוח בע"מ** (נבו, 16.8.2009); ע"א 8639/96 **אריה חברה לביטוח בע"מ נ' מרדכי קרדוניס** (נבו, 18.8.1998).

4 ראו בעניין זה ע"א 4351/13 **כלל חברה לביטוח בע"מ נ' וינטר** (נבו 11.11.2013) וכן ת"א (מחוזי חי') 1072/04 **זייד נ' הדר** (נבו 10.1.2010).

5 טיעון שהעלה השופט אליקים רובינשטיין בעניין **נעים** (לעיל ה"ש 3), אם כי השופט רובינשטיין לא קבע הלכה שאין לפסוק בהתאם לגובה ההכנסה שהוכחה גם אם היא גבוהה מהדיווח לרשויות, הוא רק העיר שמקרה כזה "מצדיק – כאמור – בדיקה מוקפדת על־ידי בתי המשפט הדיוניים". כן ראו ת"א (מחוזי חי') 355/07 **המנוח נ' פלוני** (נבו 13.9.2009).

6 בעניין ע"א 200/63 **צוף נ' אושפיז**, פ"ד יז 2400 (1963), נקבע כי רשאי הנפגע לסתור

הסייגים שהובאו לעיל בדבר רמת ההוכחה המוגברת, נועדו לאזן במעט את הקושי הערכי עליו עמדנו למעלה. מצינו גם את העמדה כי בעת שבית המשפט נזקק לטענות תובע הטוען להכנסה גבוהה מזו שהוא דיווח עליה, עליו להפחית 'ולו כזית' מהפיצוי אותו הוא פוסק לתובע, משני טעמים: הטעם הראשון, שמא התובע היה נתפס לאורך השנים על ידי רשויות המס, מה שהיה גורם לכך שהוא ייקנס ואף ייאסר, ואז ממילא הכנסתו העתידית תפחת, הטעם השני הוא מטעם של תקנת הציבור ומדיניות ראויה.[7]

בעניין **אסייג** הושארה בצריך עיון השאלה אם יש להבדיל בין ניזוק החי לבין תביעת עיזבון ותלויים. אפשר לומר כי בניזוק החי יש מקום להפעיל את כל הסייגים שהובאו לעיל, כדי להקשות על החוטא, ואולם ייתכן שהפעלת סייגים אלו לא תהיה מוצדקת בתביעת התלויים או העיזבון, שכן עתה לא עסקינן בפיצוי החוטא אלא בפיצוי תלוייו או יורשיו שלא הם שביצעו את הונאת רשויות המס, כלפיהם אין להפעיל את ההלכה הקפדנית והדקדקנית שהופעלה על הניזוק החי.

הכללים שעל בית המשפט לבדוק בבואו לפסוק בגין הכנסה לא מדווחת (ב'שחור'), סוכמו בפסיקה עדכנית של בית המשפט העליון:[8]

- ※ על התובע הניזוק נטל הוכחה מוגבר בהוכחת ההכנסה הלא מדווחת;
- ※ אין להשתמש בעוגני מוצא של שכר ממוצע או שכר מינימום לשם הערכת גובה ההכנסה הלא מדווחת;

את דיווחיו לרשויות המס, אם עלה בידיו להביא "ראיות שהן נעלות מכל ספק" על גובה הכנסתו האמיתית.

7 ע"א 4351/13 **כלל חברה לביטוח בע"מ נ' וינטר** (נבו 11.11.2013), כן ראו ת"א (מחוזי חי') 355/07 **המנוח נ' פלוני** (נבו 13.9.2009). ראו גם: ע"א 5794/94 **ארדט חברה לביטוח נ' בן שבח**, פ"ד נא(3) 489 (1995); ת"א (מחוזי חי') 249/99 **אסבן נ' "מגדל" חברה לביטוח בע"מ** (נבו 30.3.2005). בע"א 2664/05 **"מנורה" חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון המנוח צוקרניק** (נבו 26.12.2006), במקרה זה הכיר בית המשפט בכך שהמנוח השתכר כ־15,000 ש"ח, אף על פי שהכנסתו המדווחת עמדה על 3,000 ש"ח.

8 מובא בע"א 4816/20 **לסקוב נ' פלונית** (נבו 10.3.2021).

※ גם שהוכחה ההכנסה הלא מדווחת יש להפחית ממנה 'משהוא';

※ יש להתייחס בחומרה למצג פוזיטיבי של אי־השתכרות כלפי הרשויות, מעין יישום של דוקטרינת ה'השתק השיפוטי';

※ יש להתייחס בחומרה יתירה לעצמאי שלא דיווח לרשויות, מאשר לשכיר שמעבידו לא הנפיק לו תלושי משכורת;

※ יש להתייחס בחומרה רבה לתביעת ניזוק חי מאשר לתביעת אלמנה ותלויים.

7.3 בסיס שכר תיירים ועובדים זרים

בסיס השכר של תיירים ושל עובדים זרים שנפצעים בתאונות שונות בישראל לא זהה לבסיס שכר של אזרחים ישראלים. את בסיס השכר של תייר או עובד זר יש לקבוע בהתאם לנתוני השתכרות אישיים של הנפגע ובהתאם לנתוני שכר של מקום מגוריו הקבוע. כך, בכל מדינה, בכל עיר ובכל מחוז בסיס השכר הוא שונה והדרך להוכיח בסיס שכר זה היא עניין שבמומחיות והוכחתה מתבצעת באמצעות חוות דעת מומחה לעניין שכר במדינה שבה מתגורר הנפגע דרך קבע.

ההלכה היא כי הפיצוי לעתיד יפסק על בסיס השכר במקום מגוריו, מרכז חייו של התובע.[9]

---

9 וראו: ת"א (שלום ת"א) 48436/08 **חאקולה נ' קיס תעשיות וארכיטקטורה בע"מ** (נבו 15.11.2016) (מרכז חייו באוקראינה); ת"א (שלום ת"א) 1428/92 **סמארוב נ' קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים** (נבו 26.5.1997) (מרכז חייו בסט. פטרסבורג, רוסיה); ת"א (שלום ב"ש) 6078/04 **המוסד לביטוח לאומי נ' ארד אגורנים וציוד בניה בע"מ** (נבו 23.5.2010) (מרכז החיים ברומניה ובאיחוד האירופי); ת"א (שלום י-ם) 12089/06 **דאנדו נ' אתגר סולומון 2000 בע"מ** (נבו 23.12.2009) (מרכז החיים ברומניה); ת"א (שלום ת"א) 14754/05 **ויאורל נ' גל א.ש 2002 יזמות פרויקטים וכח אדם בע"מ** (נבו 12.7.2009) (מרכז החיים ברומניה); ת"א (שלום ת"א) 33745/05 **דורין נ' סולל בונה בע"מ** (נבו 8.12.2008) (מרכז החיים ברומניה); ת"א (שלום ת"א) 159700/02 **המוסד לביטוח לאומי נ' חברת א.ארונסון בע"מ** (נבו 2.10.2008) (מרכז החיים ברומניה); ת"א (מחוזי חי') 1142/82 **כהן נ' החברה להגנת הטבע**, פ"מ תש"ן(1) 400 (1987) (מרכז החיים בארצות־הברית); ת"א (שלום ת"א) 5350-09-13 **עזבון המנוח ה"צ ז"ל נ' שרפי** (נבו 27.12.2016)

7.4 בסיס השכר של פלסטינאים

בעניין **פלוני נ' כץ**,[10] סקר בית המשפט פסיקה של שכר פלסטינאים משטחי איו"ש. הדוגמאות המובאות בפסק דין הן: עניין **אבו שמסיה**,[11] עניין **טמיזה**,[12] עניין **עלושי**,[13] עניין **עזבון המנוח אפיאלא**,[14] עניין **פלוני**,[15] עניין **ס"ש**,[16] ועניין **בנדק**.[17] בדוגמאות אלה התבסס הפיצוי על שכר חודשי בסך 2,000 ש"ח. סך זה נקבע כשכר הממוצע במשק הפלסטיני או הקרוב לכך. מובן כי יש להוכיח את שיעור השכר בזמן שבו מתנהלת התביעה. השכר המקובל בעת כתיבת הספר הינו בין 2,500 ש"ח ל־3,000 ש"ח.

(מרכז החיים בתאילנד); ת"א (שלום ת"א) 12-03-2001 **אספאה נ' יזרעאלביץ'** (נבו 1.12.2014) (מרכז החיים באריתראה); ת"א (מחוזי חי') 13-01-13596 **סוארה נ' חברת מפעלי מיחזור שרונים בע"מ** (נבו 14.1.2015) (מרכז החיים בחוף השנהב); ת"א (שלום הרצ') 09-09-900 **המוסד לביטוח לאומי נ' "קרנית" קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים** (נבו 4.3.2014) (מרכז החיים בסין); ע"א (מחוזי ת"א) 14-04-19482 **וו זנגהואה נ' קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים** (נבו 28.9.2014) (מרכז החיים בסין); ת"א (שלום ת"א) 12-02-30231 **צ'ן יונג נ' חסון גשר כוח אדם בע"מ** (נבו 9.9.2015) (מרכז החיים בסין).

10 ת"א (מחוזי ת"א) 15-01-30640 **פלונית (קטינה) נ' כץ** (נבו, 18.5.2020).

11 ע"א 3527/15 **הקרן הפלסטינאית לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' אבו שמסיה** (נבו, 1.11.2016).

12 ע"א 8960/06 **טמיזה נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ** (נבו, 5.5.2010).

13 ע"א 7113/10 **עלושי נ' מסרי** (נבו, 24.3.2011).

14 ע"א 7684/10 **עיזבון המנוח אפיאלא נ' קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים** (29.12.2011). בפסק דין זה צוין כי ההנחה היא שקטינים המתגוררים באיו"ש או בארצות אחרות לא ישתלבו בעתיד במשק הישראלי.

15 ע"א 1716/16 **פלוני נ' פלוני** (נבו, 19.5.2016).

16 ת"א (מחוזי י-ם) 8433/06 **ס"ש (קטינה) נ' נתשה מרשד** (נבו, 14.12.2011).

17 ת"א (מחוזי י-ם) 12845/07 **בנדק נ' הראל חברה לביטוח בע"מ** (נבו, 29.11.2009). בע"א 7420/12 **ציציאן נ' כלל חברה לביטוח בע"מ** (נבו, 31.1.2013) נכתב כי שילוש השכר הממוצע באיו"ש הוא 6,500 ש"ח ומכאן שהשכר הממוצע הוא כ־2,170 ש"ח בקירוב.

הוכחת סכומים אלו תהיה באמצעות חוות דעת של מומחה המתמחה במשק הפלסטיני, או בדרך של קבלת תעודת עובד ציבור מגורם במינהל האזרחי, אשר תסקור את השכר הממוצע במשק לחודש, לשעת עבודה, לפלסטיני שעובד בישראל ובהתנחלויות ולפלסטיני שעובד בשטחי הרשות.

גם באשר לגיל הפרישה של פלסטינאים מהשטחים יש להביא ראיות לכך בדרך של חוות דעת או תעודת עובד ציבור.

בעניין **כץ**,[18] לפי הראיות שהוצגו נקבע כי הגיל הוא שישים וכך גם נפסק במקרים אחרים.[19]

---

18 עניין **כץ**, לעיל ה"ש 10.

19 כגון ת"א (שלום י-ם) 42305-08-10 **אלמחריק נ' הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ** (נבו, 13.4.2015).